PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo de Cooperación Espacial del Hemisferio Sur: uso compartido de estaciones terrenas y cofinanciamiento del lanzador Tronador II

Tratado abierto a los socios del hemisferio sur que ofrece el uso compartido de las estaciones terrenas de la agencia espacial argentina, organiza el cofinanciamiento del lanzador Tronador II y de su sitio de lanzamiento con retorno en servicios y trabajo industrial, distribuye la responsabilidad internacional como Estados de lanzamiento e incluye la renuncia recíproca a reclamaciones.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Fase II · firma y envío al Congreso tras los primeros proyectos de la cooperación del sur
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11). Requiere aprobación porque genera obligaciones financieras (contribuciones al programa) y distribuye la responsabilidad internacional del Estado.

PREÁMBULO

La Argentina cuenta con capacidades espaciales reconocidas: estaciones terrenas en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en la Provincia de Córdoba, y un programa de lanzador propio, el Tronador II, con un sitio de lanzamiento previsto en la Base Naval Puerto Belgrano, hoy detenido por falta de financiamiento. Varios países del hemisferio sur tienen satélites que necesitan estaciones de seguimiento en estas latitudes y un acceso al espacio que hoy depende de proveedores lejanos. El Acuerdo que se somete a aprobación ofrece a los socios el uso compartido de las estaciones terrenas, con operación a cargo de personal argentino, exclusivamente con fines pacíficos y con reciprocidad, y organiza el cofinanciamiento del Tronador II: cada socio contribuye según un protocolo de participación y recibe a cambio prioridad y precio preferencial en los servicios de lanzamiento y participación de su industria en los trabajos. La propiedad del lanzador y del sitio sigue siendo argentina. El Acuerdo distribuye la responsabilidad internacional como Estados de lanzamiento conforme los convenios de las Naciones Unidas que la República ya aprobó por las Leyes N° 17.989, N° 23.335 y N° 24.158, e incluye una renuncia recíproca a reclamaciones por daños en las actividades conjuntas. Las contribuciones argentinas se sujetan a las asignaciones de cada ley de presupuesto.

PREÁMBULO

ACUERDO DE COOPERACIÓN ESPACIAL DEL HEMISFERIO SUR La República Argentina y los Estados del hemisferio sur que lo suscriban (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967; el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, de 1972; y el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de 1975; CONVENCIDAS de que la cooperación entre los Estados del hemisferio sur puede asegurar un acceso al espacio y unos servicios de seguimiento que ninguno obtiene por sí solo; AFIRMANDO su compromiso con el uso del espacio ultraterrestre exclusivamente con fines pacíficos; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo establece la cooperación entre las Partes para el uso compartido de estaciones terrenas, el cofinanciamiento del lanzador Tronador II y de su sitio de lanzamiento, y el intercambio de datos satelitales.

ARTÍCULO 2°.- Fines pacíficos. Las actividades realizadas en virtud del presente Acuerdo tendrán exclusivamente fines pacíficos y se ajustarán al derecho internacional.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo se entiende por: a) agencia ejecutora: el organismo que cada Parte designe para aplicar el presente Acuerdo; b) Programa Tronador II: el desarrollo, la calificación y la operación del vehículo lanzador Tronador II y de su sitio de lanzamiento en el Centro Espacial Manuel Belgrano, en la Base Naval Puerto Belgrano; y c) Parte contribuyente: la Parte que suscriba un protocolo de participación conforme el artículo 7°.

Capítulo II – Estaciones terrenas y datos

ARTÍCULO 4°.- Acceso a las estaciones. La República Argentina ofrece a las Partes el uso de las estaciones terrenas de su agencia espacial, en particular las del Centro Espacial Teófilo Tabanera, para servicios de telemetría, seguimiento, telecomando y recepción de datos de sus satélites. Las demás Partes ofrecerán, con reciprocidad, el uso de sus estaciones terrenas. Esta disposición no afecta los acuerdos vigentes de cada Parte con terceros.

ARTÍCULO 5°.- Condiciones de uso. El uso de las estaciones se acordará en arreglos de implementación entre las agencias ejecutoras, que fijarán los servicios, los horarios, las tarifas de recuperación de costos o las compensaciones en especie. Las estaciones situadas en el territorio de cada Parte serán operadas por personal de esa Parte, que conservará el control pleno de las instalaciones.

ARTÍCULO 6°.- Datos satelitales. Las Partes intercambiarán datos satelitales para la gestión de emergencias y desastres, la agricultura, la vigilancia marítima y el estudio del clima, en las condiciones que acuerden sus agencias ejecutoras.

Capítulo III – Programa Tronador II

ARTÍCULO 7°.- Participación. Las Partes que lo deseen podrán participar en el cofinanciamiento del Programa Tronador II mediante un protocolo de participación con la República Argentina, que fijará su contribución, su calendario y su retorno.

ARTÍCULO 8°.- Contribuciones y retorno. En proporción a su contribución, cada Parte contribuyente recibirá: a) prioridad en el calendario de lanzamientos y un precio preferencial por los servicios de lanzamiento; b) la participación de su industria y de sus instituciones en los trabajos del Programa; y c) el acceso a la información técnica que acuerde la Junta del Programa.

ARTÍCULO 9°.- Junta del Programa. La conducción del Programa Tronador II corresponde a una Junta integrada por UN (1) representante de cada Parte contribuyente y presidida por la agencia ejecutora argentina, que actúa como agencia ejecutora del Programa. La propiedad del lanzador, del sitio de lanzamiento y de sus instalaciones corresponde a la República Argentina.

ARTÍCULO 10°.- Propiedad intelectual y control de exportaciones. La propiedad intelectual preexistente pertenece a quien la aportó. La generada en el Programa se distribuye conforme los protocolos de participación. Toda transferencia de tecnología se sujetará a la legislación de cada Parte y a los regímenes internacionales de control de exportaciones de los que sea parte.

Capítulo IV – Responsabilidad

ARTÍCULO 11°.- Responsabilidad internacional. Las Partes que participen en un lanzamiento como Estados de lanzamiento, en los términos del Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales de 1972, acordarán para cada lanzamiento la distribución entre ellas de la indemnización que deban pagar a terceros. A falta de acuerdo, cada Parte responde en proporción a su participación en el objeto espacial y en el lanzamiento.

ARTÍCULO 12°.- Registro. Para cada objeto lanzado en el marco del presente Acuerdo, las Partes involucradas determinarán cuál de ellas lo inscribirá en su registro conforme el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1975.

ARTÍCULO 13°.- Renuncia recíproca a reclamaciones. Cada Parte renuncia a reclamar a las demás Partes, a sus agencias ejecutoras y a sus contratistas por los daños que sufran sus bienes o su personal como consecuencia de actividades conjuntas realizadas en virtud del presente Acuerdo, salvo en caso de dolo o culpa grave. Esta renuncia no afecta las reclamaciones de terceros.

Capítulo V – Disposiciones institucionales y finales

ARTÍCULO 14°.- Comité Conjunto. Las Partes constituyen un Comité Conjunto, integrado por representantes de sus agencias ejecutoras y de sus ministerios de relaciones exteriores, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para dar seguimiento al presente Acuerdo y publicará un informe anual.

ARTÍCULO 15°.- Financiamiento. Las contribuciones y los compromisos financieros de cada Parte se sujetan a la disponibilidad de los fondos asignados conforme sus procedimientos presupuestarios internos. Cada Parte sufraga los costos de su participación que no estén previstos en un protocolo de participación o en un arreglo de implementación.

ARTÍCULO 16°.- Seguridad de las instalaciones. Cada Parte garantiza la seguridad de las instalaciones situadas en su territorio y dicta las normas de acceso del personal de las demás Partes.

ARTÍCULO 17°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo se resolverán mediante consultas entre las Partes involucradas por la vía diplomática.

ARTÍCULO 18°.- Adhesión. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de otros Estados, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 19°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor TREINTA (30) días después del depósito del segundo instrumento de ratificación y, para cada Parte que lo ratifique o adhiera después, TREINTA (30) días después del depósito de su instrumento. La República Argentina será depositaria.

ARTÍCULO 20°.- Duración y denuncia. El presente Acuerdo tendrá una duración de DIEZ (10) años y se prorrogará automáticamente por períodos de CINCO (5) años. Cualquier Parte podrá denunciarlo mediante notificación al depositario, con efecto a los DOCE (12) meses. La denuncia no afecta las obligaciones asumidas en los protocolos de participación en curso ni las previstas en el Capítulo IV respecto de actividades ya realizadas.

ARTÍCULO 21°.- Firma. Hecho en […], el […] de […] de […], en un original en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.